主題精選：信託法概要 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 信託關係消滅
發布日期: 2019-05-30
內文
各位同學好
地政士考試將於本週上場各位同學加油，今日專欄為各位補充一下信託法概要之重點如下：
委託人甲將其名下土地信託給丙，請問信託關係何時消滅？又誰得以終止信託？倘若丙今日不
幸死亡，試問該信託關係如何？
• (一) 信託關係，因信託行為所定事由發生，或因信託目的已完成或不能完成而消滅
1. 信託行為所定事由發生：如委託人甲與受託人丙約定，於受益人丁滿20歲時，即移轉該信
託不動產予丁，今丁確實滿20歲時，即屬信託行為所定事由發生，其信託關係消滅。
2. 信託目的已完成或不能完成：
3. 信託目的已完成：如甲丙約定信託目的為管理處分（出售）信託土地及建物所有權，今受
託人依該目的完成信託財產之出售，而該信託關係消滅。
4. 信託目的不能完成：如信託財產被徵收、信託房屋被燒毀，或受益人拋棄受益權。
• (二) 終止信託之情形應分述如下：
1. 自益信託：信託利益全部由委託人甲享有者，委託人甲或其繼承人得隨時終止信託。
2. 他益信託：信託利益非由委託人全部享有者，除信託行為另有訂定外，委託人甲及受益人
得隨時共同終止信託。
• (三) 丙今日不幸死亡，依據信託法之規定，受託
人之任務，因受託人死亡而終了。除信託行為另有

訂定外，委託人得指定新受託人，如不能或不為指
定者，法院得因利害關係人或檢察官之聲請選任新
受託人，並為必要之處分。亦即此時信託關係仍持
續存在，係因信託財產具有獨立性，而只生受託人
之任務終了，由指定或選任之新受託人接任處理信
託事務之關係。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 今年地政士試題總評
發布日期: 2017-06-13
內文
• (一) 土地法規：
1. 本次試題較以往靈活，以簡易實例題為主。所稱簡易實例題，指將一條法律規定，以實例
方式命題。以土地法第17條外國人取得土地種類之限制為例：某甲為台裔美國人，不具我
國國籍，則某甲為外國人；其父某乙死亡，遺留一筆某縣非都市山坡地保育區林業用地，
則該筆土地屬於土地法第17條之林地；因此，某甲應於辦理繼承登記完畢之日起三年內出
售與本國人，不可永世持有。
2. 簡易實例題之答題技巧，先寫出法條規定，再將題旨照抄後，套入法條，得出答案。請參
考班內解答。
3. 與往例相同，地政士法一定出一題。由於地政士法內容最少，故這題最容易掌握。
• (二) 土地登記實務：
1. 土地登記實務這科主要從「土地登記規則」及「地籍測量實施規則」命題。本次考試亦不
例外。
2. 今年2月14日土地登記規則修正第29、85、117、139條條文，今年就考第139條。由此可
知，最新時事應特別留意。
3. 區分所有建物之共有部分，測量規定於地籍測量實施規則第283條，登記規定於土地登記
規則第81條，二條內容大同小異。由此可知，準備考試時，登記與測量二邊應一起準備，
相互對照，這樣可以省下很多時間及精力。
• (三) 土地稅法規：
1. 遺產及贈與稅法於今年5月10日修正，6月11日馬上考出來，還好我考前總複習放在第一題
加以強調。
2. 工程受益費在以往只考過一次(即104年地政士考試)，這次只隔一年又跑出來。由此可知，
準備考試需按部就班，不可心存僥倖。還好我就是按部就班上課，因此我的學生的實力會
較一般考生紮實。
• (四) 信託法概要：

每年信託法一定出一題。由於信託法內容最少，故
這題最容易拿分。今年考信託法第6條，我在考前
總複習及考猜都抓這一題，果然出現，純屬巧合。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下